Casus:
De zestienjarige Bart krijgt van zijn ouders een e-step die minder hard kan dan 25 km per uur. Een van zijn vrienden, de dertienjarige Sam vraagt of hij een stukje op de step mag rijden. Bart vindt dat goed als hij maar voorzichtig doet. Sam stapt op de step maar schrikt als de step in beweging komt en verliest zijn evenwicht. Sam valt tegen een geparkeerd staande auto aan.



Wie is of zijn aansprakelijk en op welke polis is er eventueel dekking?

Antwoord
Sam is 13 jaar en zelf niet aansprakelijk (art. 6:164 BW)
De ouders van Sam zijn risico aansprakelijk voor de gedragingen van Sam omdat Sam jonger is dan 14 jaar(art. 6:169 BW).

Bart c.q. zijn ouders zijn risico aansprakelijk op grond van art.185 WVW als eigenaar van de e-step omdat dat de step een motorrijtuig is in de zin van art 185 WVW. (alleen de elektrische fiets die < 25 km zijn volgens de WVW géén motorrijtuig).
Voor de schade aan de geparkeerd staande auto is er géén dekking op de:

- AVP van de ouders van Sam omdat de e-step een motorrijtuig is en een AVP biedt géén dekking voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen en ook niet voor de schade aan de step omdat het gaat om een schade aan een door Sam geleend motorrijtuig (opzicht is dan niet gedekt). De e-step is een motorrijtuig.

- AVP van de ouders Bart omdat de AVP géén dekking biedt voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen. Tenzij op de AVP specifiek meeverzekerd is het gebruik van een e-step. Anders is er alleen dekking op een voor de e-step gesloten WAM verzekering.

Tijdens de opleiding besteden we veel aandacht aan het geven de juiste uitleg aan de klant over het feit dat de ontstane schade niet onder de dekking van een verzekering valt, maar wel vergoed moet worden door de aansprakelijke partij(en) aan de schadelijdende partij(en).